

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE CURACAUTIN
DIRECCIÓN TURISMO Y ECONOMIA



DECRETO EX.

VISTOS:

- 1.- El decreto Nro. 2781 de fecha 04 de diciembre de 2024, que aprobó la Ordenanza Municipal que regula el tránsito vehicular, horarios de subida y bajada y uso de cadenas en ruta R-785 de la comuna de Curacautín.
- 2.- El texto de la Ordenanza que regula el tránsito vehicular, horarios de subida y bajada y uso de cadenas en ruta R-785 de la comuna de Curacautín.
- 3.- Las facultades privativas de la municipalidad contenida en el artículo 4 letra d) de la ley 18.695.
- 4.- El acuerdo nro. 107 del Concejo Municipal de fecha 02 de julio de 2025, que aprueba el Texto de la modificación a la Ordenanza que regula el tránsito vehicular, horarios de subida y bajada y uso de cadenas en ruta R-785 de la comuna de Curacautín.
- 5.- Lo dispuesto en los artículos 56 y 65 letra I) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades;

CONSIDERANDO:

La necesidad de ordenar el tránsito vehicular en la Ruta R.785 de la Comuna de Curacautín, y flexibilizar el acceso de los visitantes y residentes de la Reserva Nacional Malalcahuello Nalcas.

DECRETO:

1. Apruébese la **“Modificación a la Ordenanza Municipal que regula el tránsito vehicular, horarios de subida y bajada y uso de cadenas en ruta R-785 de la comuna de Curacautín”**, que en su articulado dispone:
Artículo 1º: En el artículo 1, Se agrega la palabra *“julio”* entre las palabras junio y agosto, de las letras a) y b).
Se elimina de la letra b) la frase: “y durante todo el mes de julio”, y se agrega en su lugar la frase *“en los tiempos y formas que decrete el Ministerio de Educación”*.
Modifíquese el horario de subida: 08:00 a 15:00 horas
Artículo 2º: En el artículo3, se Incluye una letra c) con el siguiente tenor: *“exceptúense el uso de cadenas en los vehículos que documentada e indistintamente cuenten con doble tracción, 4x4, 4WD o AWD”*.
Artículo 3º: Se incorpora un nuevo artículo denominado **“artículo 8 bis”**, cuyo texto será el siguiente: *“Control preventivo: La Municipalidad con el apoyo de Carabineros de Chile, podrá fijar uno o más puntos de control en la Ruta R-CH-181 o R-89, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la presente ordenanza”*.
Artículo 4º: Se agrega un “Artículo final” *La presente Ordenanza regirá a contar de la fecha de la publicación en la página web de la Municipalidad de Curacautín.*
Artículo 5º: Complementa el artículo transitorio, y agregar al final la frase, *“sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento a las normas del tránsito será penado conforme a la ley 18.290”*.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/8QGNIU-996>

2. **FÍJESE** texto refundido y Coordinador de la Ordenanza Municipal que regula el tránsito vehicular, horarios de subida y bajada y uso de cadenas en ruta R- 785 de la comuna de Curacautín, cuyo texto es el siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL
QUE REGULA EL TRANSITO VEHICULAR, HORARIOS DE SUBIDA Y BAJADA Y
USO DE CADENAS EN RUTA R- 785 DE LA COMUNA DE CURACAUTIN

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN:

ARTICULO 1: Establecer el siguiente horario de tránsito en la Ruta R-785, camino a Lolco por el Volcán Lonquimay.:

- a. Lunes a viernes de los meses de junio, julio, agosto y septiembre: Doble sentido de tránsito, tomando las debidas precauciones con los vehículos que suben y bajan.
- b. Los días sábados, domingos y festivos de los meses de junio, julio, agosto y septiembre; período de vacaciones de invierno en los tiempos y formas que decrete el Ministerio de Educación.
 - i. **SUBIDA: 08:00 A 15:00 HORAS.**
 - ii. **BAJADA: 15:00 A 18:00 HORAS**
 - iii. **DOBLE SENTIDO: DE 18:01 A 07:59 HORAS.**

ARTICULO 2: Exceptúese de esta obligación a los vehículos Policiales de Carabineros o Investigaciones, Ambulancias, Cuerpo de Bomberos, Municipalidad de Curacautín, Militares, CONAF, de Emergencia, Centro de Esquí Corralco, residentes previamente inscritos en el Retén de Carabineros de la localidad de Malalcahuello y clientes de empresas ubicadas en el tramo que porten verificador (residentes y clientes de empresas del tramo, deberán portar un distintivo en la parte inferior izquierda, distintivo que será diseñado por la Municipalidad de Curacautín y entregado a través del Retén de Carabineros). No obstante lo anterior, dichos vehículos deben transitar con los intermitentes encendidos y con un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora.

ARTICULO 3: Todo vehículo motorizado que se disponga a transitar por la Ruta- R- 785 durante los meses que opera esta ordenanza, deberá contar con los siguientes accesorios e implementos adicionales a los exigidos por la Ley General de Tránsito:

- a. Un juego de cadenas de tracción, las que deberán ser del mismo tamaño que las ruedas del vehículo, con sus respectivos tensores si es que lo requieren.
- b. Un par de cuñas en caso de buses, además de las respectivas cadenas de tracción.
- c. Exceptúense el uso de cadenas en los vehículos que documentada e indistintamente cuenten con doble tracción, 4x4,4WD, AWD.

ARTICULO 4: En el punto del camino en que esté indicado o que Carabineros de Chile indique la colocación obligatoria de cadenas, el conductor del vehículo deberá:

- a. Detener el vehículo en el lado derecho de la calzada, de manera tal que permita el libre tránsito por su izquierda;
- b. Enganchar el vehículo y accionar el freno manual.

ARTICULO 5: En caso de buses:



- a. Colocar las cuñas a las ruedas del vehículo, no pudiendo utilizarse para tal efecto piedras y/o peñascos;
- b. Colocar las respectivas cadenas de tracción, cuidando que queden debidamente instaladas y con sus respectivos tensores si lo requiere;
- c. Retirar las cuñas utilizadas antes de reemprender la marcha.

CAPITULO II DE LA BARRERA Y DEL ESTACIONAMIENTO

ARTICULO 6: Ningún vehículo, dentro de las Rutas R-89 y R-785, podrá detenerse o estacionarse impidiendo el libre y expedito uso de la vía sin una justificación adecuada, como: problemas de salud y/u otra urgencia real y comprobable. Asimismo, incurre en infracción el conductor del vehículo que obstruya el tránsito, por carecer de los elementos de tracción adecuado o ser estos defectuosos o insuficientes.

ARTICULO 7: Cabe señalar que el personal policial queda facultado para instalar una barrera que se ubicará preferentemente en el Cruce el Colorado, que corresponde al inicio de la Ruta R – 785, cada vez que se encuentre superada la capacidad de carga vial hacia el centro de esquí, sin importar la época del año y la hora. De esta forma se podrá regular la cantidad de vehículos menores, buses y/o microbuses, que ingresen al Centro de Esquí Corralco y a la Reserva Nacional Malalcahuello, que en su conjunto no podrán recibir más de 10 buses y 900 vehículos menores en el estacionamiento de la cafetería “Zorro con botas”, 300 vehículos menores en la cafetería “1600” y no más de 30 vehículos menores en los estacionamientos de CONAF (sector caseta), donde dichos vehículos de transporte deben quedar en posición de salida, es decir, todo vehículo debe quedar aculatado.

ARTICULO 8: Queda prohibido el tránsito de vehículos motorizados fuera de la ruta R – 785 en el tramo ubicado al interior de la Reserva Nacional Malalcahuello. Exceptuase a los vehículos de rescates de Bomberos, Municipalidad de Curacautín, Militares, Conaf, de Emergencias, Investigaciones y Centro de Esquí Corralco.

ARTICULO 8 bis: Control Preventivo: La Municipalidad con el apoyo de Carabineros de Chile, podrá fijar uno o más puntos de control en la Ruta CH-181 o R-89, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la presente ordenanza.

CAPÍTULO III DE LA FISCALIZACION Y DENUNCIAS

ARTICULO 9: La fiscalización y vigilancia del cumplimiento de esta ordenanza estará a cargo del Personal de Carabineros de Chile, Inspectores municipales, Guardaparques de la Corporación Nacional Forestal, sin perjuicio de que cualquier persona afectada, podrá denunciar ante Carabineros o ante el Juzgado de Policía Local de Curacautín, toda contravención a lo establecido en la presente Ordenanza.

ARTICULO 10: Carabineros de Chile se encuentra facultado para detener el tránsito vehicular hacia el centro de esquí, siempre y cuando este no esté operando y que las condiciones meteorológicas existentes sean adversas.

CAPÍTULO IV DE LAS SANCIONES Y MULTAS:

ARTICULO 11: Toda infracción a la presente Ordenanza será sancionada por el Juzgado de Policía Local de Curacautín, con una multa que fluctuará entre 1 UTM hasta 5 UTM, atendida la gravedad de las infracciones cometidas.

Los conductores deben dar fiel cumplimiento de las instrucciones que impartan Carabineros de Chile, personal de CONAF y personal de Seguridad Pública Municipal, muy especialmente cuando las condiciones de tiempo o estado del camino lo requieran.



ARTICULO FINAL: La presente ordenanza regirá a contar de la fecha de la publicación en la página web de la Municipalidad de Curacautín.

ARTÍCULO TRANSITORIO: La obligación dispuesta para el pago de multas asociadas a infracciones gozarán de un período de doce meses de marcha blanca, contados desde el día de la vigencia de la presente ordenanza, durante los cuales la Autoridad Fiscalizadora ante la constatación de alguna infracción, pondrá en conocimiento del infractor dicha situación y de que este tome conciencia vía educación e información, con el objeto que la ciudadanía sea instruida con la presente ordenanza. Sin perjuicio de lo anterior, el incumplimiento a las normas del tránsito será penado conforme a la ley 18.290”

3- En lo no modificada, se mantiene vigente la Ordenanza Municipal que regula el tránsito vehicular, horarios de subida y bajada y uso de cadenas en ruta R-785 de la comuna de Curacautín.

4- Anótese, publíquese y en la página Web de la Municipalidad, comuníquese y archívese



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/8QGNIU-996>